Markenschutz „PrivateMind" – Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung

Ergänzung zum Businessplan PrivateMind GmbH, Stand 23.08.2026

Ausgangslage

Im August 2026 wurde festgestellt, dass **Options Technology** (gegründet 1993, globaler Anbieter von Capital-Markets-Infrastruktur mit Sitz u.a. in New York, London, Hongkong, Tokio) seit dem **29. Oktober 2025** ein Produkt unter dem Namen **„PrivateMind"** vertreibt. Es handelt sich um eine privacy-first-KI-Plattform für Finanzinstitute mit dem Kern-USP „Datensouveränität, Kontrolle, Compliance" – inhaltlich eng verwandt mit dem hier verfolgten USP, jedoch mit anderer Zielgruppe (globale Tier-1-Banken/Kapitalmärkte statt deutsche KMU/Kanzleien) und anderem geografischen Fokus (global, u.a. Island als Datenstandort, statt Sachsen/EU).

Rechercheergebnis (Stand 23.08.2026)

Register	Ergebnis
DPMAregister (Deutschland)	Kein Treffer für „PrivateMind"
EUIPO eSearch plus (EU-Marke)	Kein Treffer für „PrivateMind"
TMview (international/UK)	Kein Treffer für „PrivateMind"

„PrivateMind" ist aktuell **in keinem der drei geprüften Register als Wortmarke angemeldet oder eingetragen**. Auf der Options-Technology-Website und in Pressemitteilungen fehlt zudem jede ®/™-Kennzeichnung – ein weiteres Indiz für fehlenden formalen Markenschutz.

Risikomatrix

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung	Bewertung
Options Technology meldet „PrivateMind" nachträglich als Marke an (ggf. mit Prioritätsanspruch aus US-Anmeldung)	mittel	hoch (könnte eigene Anmeldung/Nutzung blockieren)	**Beobachten, zeitnah handeln**
Anspruch aus Unternehmenskennzeichen (§ 5 MarkenG) ohne Registereintragung, falls Options Technology Geschäftstätigkeit in DE/EU nachweisen kann	gering–mittel	mittel	Beobachten
Verwechslungsgefahr im Markt trotz unterschiedlicher Zielgruppen (Kapitalmärkte vs. KMU/Kanzleien)	gering	gering–mittel	Untergeordnet
Kein Handeln → Zeitfenster für eigene Anmeldung verstreicht	mittel	hoch	**Vermeidbar durch aktives Handeln**

Bewertung

Der leere Registerbefund ist keine dauerhafte Entwarnung, sondern ein **Zeitfenster**. Da bereits in den Namen investiert wurde (Domains, Businessplan, Produktkommunikation) und der Name inhaltlich passt, ist die naheliegende Strategie nicht der Rückzug auf einen neuen Namen, sondern die **aktive Sicherung des bestehenden**.

Empfohlene nächste Schritte

1. **Kurzfristig (vor formaler GmbH-Gründung):** Konsultation eines IP-/Markenrechtsanwalts zur Prüfung, ob und in welchen Nizza-Klassen (voraussichtlich 9, 42, ggf. 36) eine eigene Wortmarkenanmeldung sinnvoll ist.
2. **Anmeldung prüfen:** DPMA- und/oder EUIPO-Anmeldung von „PrivateMind" als Wortmarke, um den aktuellen Freiraum zu sichern, bevor Options Technology dies tut.
3. **USPTO-Check ergänzen:** Prüfung, ob in den USA bereits eine Anmeldung von Options Technology vorliegt (relevant wegen möglicher 6-Monats-Prioritätsfrist nach der Pariser Verbandsübereinkunft für eine EU-Nachanmeldung).
4. **Dokumentation:** Diese Einschätzung als lebendes Risiko-Tracking im Businessplan führen und bei jeder Aktualisierung (neue Produktankündigungen von Options Technology, eigene Anmeldeschritte) fortschreiben.

Offene Punkte

- Anwaltliche Bewertung der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zielgruppen/Branchen steht noch aus.
- Kosten- und Zeitplanung für eine eigene Markenanmeldung muss in den Kapitalbedarfsplan aufgenommen werden.